



P U T U S A N

Nomor 1703 K/Pid.Sus-LH/2026

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kulon Progo, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **NUR WIDIYANINGSIH binti WAJIONO**;
Tempat Lahir : Bantul;
Umur/Tanggal Lahir : 51 tahun/14 Februari 1974;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Kaliwiru, RT 018 RW 009, Kalurahan Tuksono, Kapanewon Sentolo, Kabupaten Kulon Progo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah sejak tanggal 19 Juni 2025 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Wates karena didakwa dengan dakwaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kulon Progo tanggal 20 Oktober 2025 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NUR WIDIYANINGSIH binti WAJIONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Penambangan tanpa IUP, IUPK, IUPK, IPR, SIPB, IUJP, IUP” sesuai dengan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara;

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 1703 K/Pid.Sus-LH/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa NUR WIDIYANINGSIH binti WAJIONO dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit *excavator* merek Kobelco SK200 berwarna hijau beserta kunci;

Dikembalikan kepada Saksi Jemmy Devipatrinda;

- 1 (satu) unit *dump truck* merek Isuzu tipe NMR 71 T HD 6.1 warna putih kombinasi, Nomor Polisi AB-8873-JC, Nomor Rangka MHFCNMR71HKJ10725, Nomor Mesin B107257, atas nama STNK Suparjiono, alamat Dhisil RT 028/014, Salamrejo, Sentolo, Kulonprogo, beserta kunci dan pasir di atas *dump truck*;

Dikembalikan kepada Saksi Boiman;

- 1 (satu) unit *dump truck* merek Isuzu tipe NMR 71 T HD 2-1 warna kuning, Nomor Polisi AB-8316-AC, Nomor Rangka MHFCNK71LYBJ025464, Nomor Mesin B025464, atas nama STNK Parmidi, alamat Dlaban RT 08/04, Sentolo, Sentolo, Kulonprogo, beserta kunci dan batuan di atas *dump truck*;

Dikembalikan kepada Saksi Tri Yulianto;

- 1 (satu) unit *dump truck* merek Tata tipe LPT 913EX2 warna putih metalik, Nomor Polisi -, Nomor Rangka WBMAT494151J7R20764, Nomor Mesin 697C55HRY1081, atas nama BPKB Maruji Hamonangan Ritonga, alamat Jalan Raya Entikong, Kelurahan Balai Karangan, Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat, beserta kunci dan pasir di atas *dump truck*;

Dikembalikan kepada Saksi Doni Linda Suprianto;

- 1 (satu) unit *dump truck* merek Mitsubishi tipe Colt Diesel warna kuning, Nomor Polisi AB-8219-NE, Nomor Rangka MHFE74P5CK069549, Nomor Mesin 4D34TH49523, atas nama STNK Ade Wahyono, alamat Gondangan RT 004/045, Sardonoarjo,

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 1703 K/Pid.Sus-LH/2026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ngaglik, Sleman, beserta kunci dan batuan di atas *dump truck*;
Dikembalikan kepada Saksi Ngadiyo;

- 1 (satu) unit *dump truck* merek Toyota tipe Dyna 130 HT warna merah, Nomor Polisi AB-8923-HC, Nomor Rangka MHFC1JU43A5004616, Nomor Mesin W04DTRJ13473, atas nama STNK Mely Fatimah, alamat Semaken III RT 066/033, Banjararum, Kalibawang, Kulonprogo, beserta kunci dan batuan di atas *dump truck*;
Dikembalikan kepada Saksi Ryan Wijayanto;

- 1 (satu) unit *dump truck* merek Isuzu tipe NKR 66 L warna putih, Nomor Polisi AD-8601-EG, Nomor Rangka MHCNKR66LVCOO6202, Nomor Mesin W976202, atas nama STNK Danang Hadiyanto, alamat Giritontro Lor RT 01/02, Giritontro, Wonogiri, beserta kunci dan pasir di atas *dump truck* ;

Dikembalikan kepada Saksi Rhenata Dhio Pratama;

- 1 (satu) lembar hasil cetak bukti transfer Bank Mandiri ke Bank BRI (693301010714535) atas nama pengirim Yusuf Arman Kartika sebesar Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan nama penerima Nur Widiyaningsih;

Terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) unit mesin diesel merek Jiangdong;
- 1 (satu) unit mesin diesel merek Amec;
- 1 (satu) paralon warna putih dengan panjang sekira 4 (empat) meter;
- 1 (satu) paralon warna putih dengan panjang sekira 3 (tiga) meter;

Dirampas untuk Negara;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Wates Nomor 145/Pid.Sus/2025/PN Wat tanggal 27 Oktober 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NUR WIDIYANINGSIH binti WAJIONO dengan identitas tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK";



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa NUR WIDIYANINGSIH binti WAJIONO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan rumah yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepertiga dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan rumah;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit *excavator* merek Kobelco SK200 berwarna hijau beserta kunci;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak melalui Penuntut Umum;

- 1 (satu) unit *dump truck* merek Isuzu tipe NMR 71 T HD 6.1 warna putih kombinasi, Nomor Polisi AB-8873-JC, Nomor Rangka MHFCNMR71HKJ10725, Nomor Mesin B107257, atas nama STNK Suparjiono, alamat Dhisil RT 028/014, Salamrejo, Sentolo, Kulonprogo beserta kunci dan pasir di atas *dump truck* ;
Dikembalikan kepada Saudara Boiman;

- 1 (satu) unit *dump truck* merek Isuzu tipe NMR 71 T HD 2-1 warna kuning, Nomor Polisi AB-8316-AC, Nomor Rangka MHFCNK71LYBJ025464, Nomor Mesin B025464, atas nama STNK Parmidi, alamat Dlaban RT 08/04, Sentolo, Sentolo, Kulonprogo beserta kunci dan batuan di atas *dump truck*;

Dikembalikan kepada Saudara Tri Yulianto;

- 1 (satu) unit *dump truck* merek Tata tipe LPT 913EX2 warna putih metalik, Nomor Polisi -, Nomor Rangka WBMAT494151J7R20764, Nomor Mesin 697C55HRY1081, atas nama BPKB Maruji Hamonangan Ritonga, alamat Jalan Raya Entikong Kelurahan Balai Karangan, Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat beserta kunci dan pasir di atas *dump truck*;

Dikembalikan kepada Saudara Doni Linda Suprianto;

- 1 (satu) unit *dump truck* merek Mitsubishi tipe Colt Diesel warna kuning, Nomor Polisi AB-8219-NE, Nomor Rangka



MHFE74P5CK069549, Nomor Mesin 4D34TH49523, atas nama STNK Ade Wahyono, alamat Gondangan RT 004/045, Sardonoarjo, Ngaglik, Sleman beserta kunci dan batuan di atas *dump truck*;

Dikembalikan kepada Saksi Ngadiyo;

- 1 (satu) unit *dump truck* merek Toyota tipe Dyna 130 HT warna merah, Nomor Polisi AB-8923-HC, Nomor Rangka MHFC1JU43A5004616, Nomor Mesin W04DTRJ13473, atas nama STNK Mely Fatimah, alamat Semaken III RT 066/033, Banjararum, Kalibawang, Kulonprogo beserta kunci dan batuan di atas *dump truck*;

Dikembalikan kepada Saudara Ryan Wijayanto;

- 1 (satu) unit *dump truck* merek Isuzu tipe NKR 66 L warna putih, Nomor Polisi AD-8601-EG, Nomor Rangka MHCNKR66LVCOO6202, Nomor Mesin W976202, atas nama STNK Danang Hadiyanto, alamat Giritontro Lor RT 01/02, Giritontro, Wonogiri, beserta kunci dan pasir di atas *dump truck*;

Dikembalikan kepada Saudara Rhenata Dhio Pratama;

- 1 (satu) lembar hasil cetak bukti transfer Bank Mandiri ke Bank BRI (693301010714535) atas nama pengirim Yusuf Arman Kartika sebesar Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan nama penerima Nur Widiyaningsih;

Terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) unit mesin diesel merek Jiangdong;
- 1 (satu) unit mesin diesel merek Amec;
- 1 (satu) paralon warna putih dengan panjang sekira 4 (empat) meter;
- 1 (satu) paralon warna putih dengan panjang sekira 3 (tiga) meter;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 162/PID.SUS/2025/PT YYK tanggal 1 Desember 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum tersebut;



2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Wates Nomor 145/Pid.Sus/2025/PN Wat tanggal 27 Oktober 2025 yang dimohonkan banding;
3. Menetapkan masa penahanan rumah yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepertiganya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan rumah;
5. Menetapkan barang bukti dalam perkara ini sebagaimana ditetapkan statusnya dalam Putusan Pengadilan Tingkat Pertama;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang pada tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 145/Pid.Sus/2025/PN Wat yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Wates, yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 Desember 2025, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kulon Progo mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 15 Desember 2025 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kulon Progo sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wates pada tanggal 16 Desember 2025;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kulon Progo pada tanggal 4 Desember 2025 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Desember 2025 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wates pada tanggal 16 Desember 2025. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 1703 K/Pid.Sus-LH/2026



Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa perkara *a quo* telah dilimpahkan dan diperiksa oleh pengadilan tingkat pertama sebelum tanggal 2 Januari 2026, maka menurut ketentuan Pasal 361 huruf c Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, pemeriksaan perkara *a quo* di tingkat kasasi dilakukan dengan menggunakan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- Bahwa menurut ketentuan Pasal 3 Ayat (1) *juncto* Pasal 618 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dalam hal terdapat perubahan undang-undang sesudah perbuatan terjadi dan tindak pidana tersebut dalam proses peradilan, maka digunakan atau diberlakukan ketentuan undang-undang yang baru kecuali apabila undang-undang yang lama lebih menguntungkan bagi Terdakwa;
- Bahwa ketentuan pidana dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana mengenai ancaman pidana pokok dan denda yang bersifat kumulatif/alternatif;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya keberatan dengan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, karena tidak menimbulkan efek jera kepada pelaku tindak pidana lainnya dan tidak memenuhi rasa keadilan justru membuat Terdakwa tidak menyadari dan tidak menginsafi kesalahannya, dan oleh karena itu seharusnya Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tuntutan Penuntut Umum;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat yang menjadi dasar dalam menentukan kesalahan Terdakwa. Selain itu *judex facti* telah mengadili perkara *a quo* berdasarkan undang-undang dan tidak melampaui kewenangannya;

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 1703 K/Pid.Sus-LH/2026



- Bahwa fakta hukum di persidangan yaitu terjadi penambangan pasir dan batuan sungai di sepanjang aliran Sungai Progo yang berada di Kaliwiro Tuksono Sentolo-Temben Ngentakrejo Lendah Kulonprogo dengan menggunakan 2 (dua) rangkaian mesin sedot pasir kemudian dimasukkan ke atas *dump truck*, 1 (satu) unit *excavator* merek Kobelco warna biru dengan operator Saksi Ardi Susanto, yang digunakan untuk mengupas tanah dan memasukkan batuan sungai ke atas *dump truck*, 6 (enam) unit *dump truck* yang digunakan untuk pengangkutan batuan dan pasir dengan rincian sebagai berikut: 1 (satu) unit *dump truck* merek Isuzu tipe NKR 66 L warna putih, Nomor Polisi: AD-8601-EG dengan sopir atas nama Boiman, 1 (satu) unit *dump truck* merek Isuzu tipe NKR 66 L Nomor Polisi: AD-8601-EG dengan sopir atas nama Rhenata Dhio Pratama, 1 (satu) unit *dump truck* merek Isuzu tipe NMR 71 T HD 2-1 warna kuning, Nomor Polisi: AB-8316-AC dengan sopir atas nama Tri Yulianto, 1 (satu) unit *dump truck* merek Toyota tipe Dyna 130 HT, warna merah, Nomor Polisi: AB-8923-HC dengan sopir atas nama Ryan Wijayanto, 1 (satu) unit *dump truck* merek Mitsubishi tipe Colt Diesel warna kuning, Nomor Polisi: AB-8219-NE dengan sopir atas nama Ngadiyo, 1 (satu) unit *dump truck* merek TATA tipe LPT 913EX2, warna putih metalik, dengan sopir atas nama Doni Linda Suprianto;
- Bahwa material pasir tersebut dijual dengan harga Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) per kubik dan untuk material batu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memfasilitasi pekerjaan untuk warga dan menyediakan lahan atau menyewakan lahan untuk menampung pasir atau depo. Terdakwa yang memodali untuk membeli alat mesin sedot pasir dalam kondisi bekas pakai dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang kemudian warga Blok 5 mengangsur atau mencicil kepada Terdakwa, dengan cara memotong hasil penjualan penambangan pasir dan batuan, sekitar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tergantung dari pendapatan



hasil pasir dan batuan sehingga alat mesin sedot tersebut menjadi milik warga Blok 5;

- Bahwa bayaran yang Terdakwa terima dari menyediakan lahan untuk depo pasir adalah sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per ritase;
- Bahwa penambangan pasir dilakukan dengan cara menyedot pasir menggunakan 2 (dua) unit rangkaian mesin sedot yang mana terdapat pipa paralon yang langsung berada di atas *dump truck* juga didapatkan dari pengayakan yang berada di atas *dump truck* menggunakan *excavator* sehingga pasir dapat langsung masuk ke atas *dump truck* kemudian hasil penambangan tersebut akan ditampung dulu atau didepo dekat rumah Terdakwa untuk dijual;
- Bahwa penambangan batuan dilakukan dengan penggalian lalu pengayakan menggunakan alat *excavator* yang kemudian batuan terpisah dengan pasir. Kemudian batuan diangkut di atas *dump truck* menggunakan *excavator*. Setelah itu dilakukan pengangkutan, dibawa ke luar namun Terdakwa tidak tahu tujuannya diangkut dimana;
- Bahwa yang menyuruh Saksi Sukadi bekerja sebagai sopir *dump truck* mengangkut batuan serta Saksi Ari Susanto alias Bambang dan Saksi Tukar sebagai operator mesin sedot dalam melakukan pengangkutan dan penambangan adalah warga sekitar yang terdampak penambangan yaitu Blok 5 dan Blok 4 (warga Temben), yang memberikan upah sopir *dump truck* dalam melakukan pengangkutan pasir untuk dikumpulkan atau depo dan operator mesin sedot dalam melakukan dan penambangan adalah Saudara Suradi dan Saudara Sunandar, dengan upah sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per ritase. Kemudian operator mesin sedot mendapatkan upah sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per ritase;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Izin Usaha Penambangan Operasi Produksi (IUP) dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, akan tetapi Terdakwa sudah mengajukan Izin Usaha Pertambangan akan tetapi belum turun;
- Bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut, maka sudah tepat jika perbuatan materiil Terdakwa memenuhi unsur dalam Pasal 158 Undang-

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 1703 K/Pid.Sus-LH/2026



Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara;

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan tidak dapat dibenarkan karena hal tersebut menjadi kewenangan *judex facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi. *Judex facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Namun berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, maka ketentuan pidana dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, maka ancaman pidana penjara dan denda bersifat kumulatif/alternatif, sehingga terdapat pilihan bagi hakim dalam penerapannya. Berdasarkan fakta di persidangan, maka Majelis Hakim memilih untuk menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa tanpa menerapkan pidana denda, oleh karena itu pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa perlu diperbaiki;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 162/PID.SUS/2025/PT YYK tanggal 1 Desember 2025 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Wates Nomor 145/Pid.Sus/2025/PN Wat tanggal 27 Oktober 2025 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 1703 K/Pid.Sus-LH/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI KULON PROGO** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 162/PID.SUS/2025/PT YYK tanggal 1 Desember 2025 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Wates Nomor 145/Pid.Sus/2025/PN Wat tanggal 27 Oktober 2025 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara 3 (tiga) bulan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **24 Februari 2026** oleh **Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sutarjo, S.H., M.H.**, dan **Dr. Sigid Triyono, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Dr. Amiruddin Mahmud, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota.

t.t.d/

Sutarjo, S.H., M.H.

t.t.d/

Dr. Sigid Triyono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

t.t.d/

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d/

Dr. Amiruddin Mahmud, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera,

PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

Ditandatangani secara elektronik

Dr. H. MINANOER RACHMAN, S.H., M.H.
NIP. 19660601 199212 1 001

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 1703 K/Pid.Sus-LH/2026